

# 状況説明書

事業の内容・現在の状況・確認をお願いしたい事項の全体像

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| サービス名      | 櫻聘 YingPin(特定技能 求人・職業紹介サイト／中国語圏の求職者向け) |
| サイト        | https://yingpin.jp                     |
| 運営者        | 株式会社パートナー(有料職業紹介事業)                    |
| 許可番号       | 11-ユ-301340                            |
| 入社後支援      | パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)                 |
| 規約・ポリシーの版数 | v1.0                                   |
| 資料の作成日     | 2026 年 8 月 6 日                         |

## 本書の読み方（凡例）

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ★          | 事業の可否・公開の範囲に関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。                   |
| 【確認論点 A-1】 | 条文のうち、ご確認いただきたい箇所に付けた目印です(黄色)。資料④の同じ番号に、当社の案と理由を記載しています。 |
| □          | ご回答の記入欄です(資料④「確認論点リスト」の各論点の末尾にあります)。                     |

本書は「①状況説明書／②利用規約／③プライバシーポリシー／④確認論点リスト」の4点セットのうちの1点です。

本書は、当社が運営する求人・職業紹介サイト「櫻聘 YingPin」について、法的なご確認をお願いするための資料一式の 1 点目です。

事業の内容・現在の状況・確認をお願いしたい事項の全体像を、この 1 冊で把握いただけるようにまとめました。個別の条文と論点は、資料②③④をご覧ください。

## 1. 資料の構成と読み方

資料は 4 点です

| 資料 | 内容                               | 分量の目安 |
|----|----------------------------------|-------|
| ①  | 状況説明書(本書)― 事業の内容・現在の状況・確認事項の一覧   | ―     |
| ②  | 利用規約 ― 全 26 条。サイトに掲出している全文       | 26 条  |
| ③  | プライバシーポリシー ― 全 15 条。サイトに掲出している全文 | 15 条  |
| ④  | 確認論点リスト ― 25 論点。当社の案・その理由・ご回答欄   | 25 論点 |

確認をお願いしたい箇所の示し方

「どこを見ればよいか」が一目で分かるようにしてあります。

| 記号         | 意味                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【確認論点 A-1】 | 資料②③の条文に付けた黄色の目印です。この印の付いた注記だけを追えば、ご確認いただきたい箇所を漏れなく回れます。注記には「何を確認いただきたいか」を 1～2 行で書いてあります |
| ★          | 事業の可否・公開の範囲に関わる論点です。お時間が限られる場合は、★の付いた 6 論点(A-1・A-3・B-1・B-2・B-5・C-3)を優先していただけますと幸いです      |
| □          | 資料④の各論点の末尾にあるご回答欄です。「□ 案のとおりで可 / □ 修正が必要」のいずれかにチェックいただく形式です                              |

ご確認の進め方（想定）

- 本書 §7 の一覧表で、確認事項の全体像をご覧ください(25 論点を各 1 行に要約しています)。
- 資料②③の条文を通してご覧ください。ご確認いただきたい箇所には、条文の直後に【確認論点 X-N】の注記が入っています。
- 資料④で、当社の案とその理由をご確認いただき、ご回答欄にチェックとコメントをご記入ください。

資料②③の本文には、未確定の箇所・空欄はありません。当社としての結論をすべて出したうえで作成し、実際にサイトへ掲出しています。ご確認いただきたいのは「この結論でよいか」という点であり、一から条文をお考えいただく必要はありません。条文そのものへの修正は、朱書き・変更履歴のいずれでも結構です。Word ファイルもご用意しています。

## 2. どのようなサービスか

基本情報

| 項目    | 内容         |
|-------|------------|
| サービス名 | 櫻聘 YingPin |

| 項目     | 内容                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| サイト    | <a href="https://yingpin.jp">https://yingpin.jp</a>                    |
| 運営者    | 株式会社パートナー(有料職業紹介事業 許可番号 11-ユ-301340)                                   |
| 入社後の支援 | パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)                                                 |
| 対象者    | <b>特定技能での就労を希望する中国籍の求職者</b> (日本在住者・中国在住者の双方)                           |
| 取扱分野   | 特定技能の 11 分野(ビルクリーニング／工業製品製造業／建設／造船・船用工業／自動車整備／航空／宿泊／農業／漁業／飲食料品製造業／外食業) |
| 求職者の費用 | <b>相談・応募・職業紹介の手数料は 0 円</b> (求職者からは徴収しない。手数料は求人企業から受領)                  |
| 表示言語   | 会員向けの画面は <b>中国語(簡体字)</b> が既定表示、日本語へワンタップで切替可能                          |

## サービスの性格 — 「求人サイト」であり「就職エージェント」でもあります

当初は「企業の求人を掲載し、求職者が見て応募する求人サイト」として設計しましたが、**2026 年 8 月 4 日に、サイトの見せ方を「当社の担当者が求職者と一緒に企業を探す(エージェント型)」へ改めました**。提供している行為は従前と同じ有料職業紹介ですが、求職者から見た入口が「求人を探す」から「まず相談する」に変わっています。

トップページで打ち出している支援の内容は、次の 4 点です。

1. **企業の調査** — 職場環境・寮・待遇・受入れ体制を事前に確認し、良い点も気になる点も伝える
2. **企業との交渉** — 給与・休日・入社時期などの希望を、担当者が求職者に代わって日本語で伝える
3. **面接の段取り** — 日程調整・面接準備(中国語での事前練習)
4. **採用後の支援** — 在留手続き・住まい・生活の立ち上げ・入社後の定期フォロー(パートナー協同組合と連携)

この見せ方の変更にあたって、法令上の問題がないかをご確認いただきたく、資料④に論点 C-7 として追加しました。

## 会員の利用の流れ

1. **会員登録** — 電話番号とパスワードで登録します。**SMS 認証は使用しません**。登録画面で利用規約・プライバシーポリシーへの同意のチェックが必須です。
2. **本人確認・相談** — 登録後、当社スタッフが WeChat を通じて本人確認と相談を行い、管理画面で「本人確認済み」の状態を付与します。会員自身がこの状態を変更することはできません。
3. **求人の閲覧・応募** — 会員は求人を検索・閲覧し、応募します。**掲載段階では求人企業を特定できる情報は表示しません**(業種・規模・都道府県のみ)。
4. **職業紹介** — 当社が求人企業へ取り次ぎ、面接を調整します。この段階で、実際の雇用主の名称・就業場所を会員に明示し、**求人企業ごとに会員の同意を得たうえで**会員の情報を求人企業へ提供します。
5. **入社後の支援** — 採用後は、パートナー協同組合が登録支援機関として支援を行います。

## お金の流れ

| 誰が   | 誰に  | 何を                        |
|------|-----|---------------------------|
| 求人企業 | 当社  | 紹介手数料(厚生労働大臣に届け出た手数料表による) |
| 当社   | 求職者 | <b>手数料は請求しません(0 円)</b>    |

サイトでは「相談・応募・職業紹介の手数料 0 円」「紹介にかかる費用は採用企業が負担します」と表示し、あわせて「**試験の受験料や渡航費など、就職の準備に実費がかかる場合は、応募の前に必ず書面でご説明します**」という注記を掲げています(→ 論点 C-1)。

### 3. 現在の状況（2026 年 8 月 6 日時点）

#### 稼働の段取り

| 時期              | 内容                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| —               | サイトは既に公開されており、どなたでもご覧いただけます。利用規約・プライバシーポリシー・明示事項の各ページも掲出済みです |
| 2026 年 8 月 8 日  | 稼働開始日。利用規約・プライバシーポリシーの制定日をこの日にそろえ、版数を v1.0 としています            |
| 2026 年 8 月 18 日 | 本格稼働                                                         |
| 8 月 18 日以降      | 当面は当社の関係者を中心とした小規模な運用にとどめ、その間に本資料のご確認をいただく想定です               |

**経緯:** 当初は「先生のご確認をいただいてから公開する」段取りを考えておりましたが、「全体が揃っていないと判断しにくい」旨のご指摘をいただいたため、サイトを完成・稼働させたうえで、実物とあわせてご覧いただく形に改めました。本資料は、その実物に対応するものです。

稼働開始時点では、資料②③の内容は当社の判断で確定させたものです。ご指摘により条文・画面・運用の修正が必要となった場合は、小規模運用の期間中に対応します。そのため、この期間に実在の求職者を広く募ることはいたしません。

#### サイトの実物をご覧いただく場合

- ・ 規約・プライバシーポリシー・明示事項の各ページは、ログインなしで画面下部のリンクからご覧いただけます（/terms・/privacy・/disclosure）。
- ・ 求人の閲覧・応募など会員向けの画面をご覧いただく場合は、確認用のアカウントをご用意します。お申し付けください。

#### 現時点で完了していない事項

ご指摘を先取りしてお示しするものです。「文書には書いてあるが実際には行われていないのではないか」というご懸念があれば、この一覧と照らしてご確認ください。

| #   | 事項                                              | 状況                                |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 未了① | 各委託先(Supabase・Vercel・Resend)とのデータ処理契約(DPA)の締結   | 未締結。各社の標準 DPA を締結する予定です(→ 論点 A-2) |
| 未了② | 相手先国(中華人民共和国)についての職業安定法第 32 条の 12 第 1 項の届出      | 未了。要否・時期を含め、論点 B-1 でのご回答を待って対応します |
| 未了③ | 求人情報への「受動喫煙を防止するための措置」「就業場所・従事すべき業務の変更の範囲」の欄の追加 | 未実施。論点 B-2 でのご回答により要否を判断します       |
| 未了④ | 退会(アカウント削除)の社内手順書の整備                            | 整備中。運用は担当者による手動対応です(→ 論点 C-6)     |
| 未了⑤ | 求人企業の適格性を確認するチェックリストの整備                         | 未整備(→ 論点 B-3)                     |

#### とくにお伝えしておきたい現状 — 中国在住の方の取扱い

サイトは、中国在住の方でも会員登録・応募ができる作りになっています（登録画面に「現在の居住地: 日本在住／中国在住」の選択があります）。実際に、中国在住の方からのご相談を想定した運用です。

一方で、トップページの表示は「WeChat で相談できます」までにとどめ、「中国在住のままだでも応募できます」という断定的な表示は、2026 年 8 月 4 日に取り下げました。制度上の整理が済んでいない段階で断定すべきでない判断したためです。

この点は、本件で最も重要な論点です(資料④ B-1)。取次機関を介さずに中国在住者を直接募集することの可否、および届出の要否について、優先的にご確認をお願いいたします。

## 4. 個人情報の流れと技術構成

### 委託先

サイトは当社が管理し、次の 3 社のクラウドサービスを利用しています。3 社とも外国(アメリカ合衆国)の法人ですが、会員の登録情報を保管するデータベースは日本国内(東京)にあります(→ 論点 A-1)。

| 委託先            | 役割                 | 委託先の所在国 | データの保管・処理国                    |
|----------------|--------------------|---------|-------------------------------|
| Supabase, Inc. | データベース・会員認証        | アメリカ合衆国 | 日本(東京)                        |
| Vercel, Inc.   | ウェブサイトの配信          | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国(ワシントン D.C.)+世界各地の配信拠点 |
| Resend, Inc.   | 通知メールの送信(当社スタッフ宛て) | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国                       |

保管場所の移設について: Supabase の保管先は当初 **ap-southeast-2 / Oceania (Sydney)** (オーストラリア)でしたが、2026 年 7 月 28 日に東京リージョン(**ap-northeast-1**)へ移設し、旧環境は削除済みです。会員データが実質的に存在しない段階で実施したため、移行に伴う不都合はありません。したがって、オーストラリアの法制度についてご検討いただく必要はありません。

当社の理解: 保管場所が日本になっても、Supabase, Inc. が米国法人であること自体は変わらないため、個人情報保護法第 28 条(外国にある第三者への提供)の整理そのものは変わらないと理解しています。

あわせて、第 32 条の「外的環境の把握」についても、外国にある事業者に取り扱いを委託している以上、保管場所を日本にしても米国が対象として残ると理解しています(当初は「移設すれば軽くなる」と考えておりましたが、誤りであったと認識しました)。これらの理解の可否を、資料④ A-1・A-6 でご確認ください。

### 取得する個人情報

氏名(漢字・拼音)、生年月日、性別、国籍、居住地区分、住所、電話番号、WeChat ID、メールアドレス(任意)、日本語能力(JLPT)、合格済みの特定技能分野、その他の資格、会員番号、本人確認の状態、応募履歴、お気に入り、規約への同意記録。パスワードは復元できない形(ハッシュ化)で保管し、当社の役職員が内容を知ることにはできません。

### 同意の取り方

| 何についての同意か            | 取得の方法                                                                                                    | 記録                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 利用規約・プライバシーポリシー      | 会員登録画面のチェックボックス(チェックしなければ登録できません)                                                                        | 同意の日時(サーバーの時刻)と、同意の対象となった版数を専用の表に記録します。追記のみ可能な構成とし、会員本人はもちろん当社スタッフも記録を変更・削除できません |
| 外国にある第三者への提供(第 28 条) | 上記と同じチェックボックスに含めています(→ 論点 A-1・A-9)                                                                       | 同上                                                                               |
| 求人企業への情報提供(第 27 条)   | 求人企業ごとに、WeChat で個別に取得します。企業名・就業場所・提供項目・断っても不利益がない旨を伝え、「同意します」という明確な返答があるまで提供しません(既読・スタンプ・無返信は同意として扱いません) | 同意の依頼・取得・提供の各時点を、日時・企業名・提供項目とともに応募ごとに記録し、後から書き換えません(→ 論点 A-3)                    |

## アクセス制御

会員は自分自身の情報のみを閲覧・編集できます。全会員の情報を閲覧できるのは、当社が個別に登録したスタッフのみです。この制限は画面上の制御ではなく、データベース自体の権限設定(行レベルセキュリティ)で行っています。

## 外部への送信

Google を含む外部の解析サービス・広告サービスは一切使用していません(中国からのアクセスを考慮したものです)。使用しているのは、ログイン状態を保つ認証 Cookie と、表示言語・表示テーマを覚えるローカルストレージのみです(→ 論点 C-5)。

## 5. 事業者情報

いずれも登記事項・連絡先であり、法的な論点ではありません。資料②③に記載している事項ですので、事実関係の確認のためにお示します。

| # | 項目                       | 内容                         |
|---|--------------------------|----------------------------|
| ① | 株式会社パートナーの本店所在地          | 埼玉県富士見市上南畑 1937-2          |
| ② | 代表取締役の氏名(個人情報保護管理者を兼ねます) | 矢澤秀幸                       |
| ③ | パートナー協同組合の所在地            | 埼玉県富士見市上南畑 1937-2(当社と同一)   |
| ④ | お問い合わせ窓口のメールアドレス         | yazawa-y@partner-japan.biz |
| ⑤ | 専属的合意管轄裁判所(利用規約第 25 条)   | さいたま地方裁判所                  |
| ⑥ | 制定日(利用規約・プライバシーポリシーの末尾)  | 2026 年 8 月 8 日(サイトの稼働開始日)  |

⑤は、当社の本店所在地(埼玉県富士見市)を管轄する地方裁判所として記載しました。この条項の有効性については、論点 C-8 でご確認をお願いしています。

## 6. 別途ご用意できる資料

ご確認の過程で必要となりましたら、次の資料をお出しできます。ご遠慮なくお申し付けください。

| 資料                     | 内容                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 求人企業への情報提供の同意に関する社内手順書 | 担当者が WeChat で個別同意を取得する際の定型文(中国語・日本語)と記録の付け方(→ 論点 A-3) |
| サイトの画面(実物)             | 確認用アカウントをご用意します。会員登録・求人検索・応募までの画面をご覧ください              |
| データベースの構成              | 会員情報がどの表にどう保管され、誰が見られるのかの一覧                           |
| 求人票の項目一覧               | 現在サイトに掲載している求人情報の項目(→ 論点 B-2)                         |

## 7. 確認をお願いしたい事項の一覧

25 論点あります。各論点の詳細(前提となる事実・当社の案・その理由・ご回答欄)は資料④に記載しています。ここでは全体像として 1 行ずつ要約しました。

【新規】の 3 論点(A-11・C-7・C-8)と、書き換えた C-1・B-1 は、前回お渡しした版から変わった箇所です。資料④の冒頭にも一覧を付けています。

### A. 個人情報保護法 (11 論点)

| #        | 論点                                                                          | 関連する条文                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ★A-1     | 米国法人 3 社への委託について、 <b>越境移転の同意方式(a)</b> を採用した。クラウド例外(c)で整理できないか               | ③ 第 6 条・第 7 条              |
| A-2      | 各社の <b>標準 DPA</b> の締結で、委託先の監督(第 25 条)として足りるか                                | ③ 第 6 条                    |
| ★A-3     | 求人企業への情報提供について、 <b>求人企業ごとの個別同意</b> とした。登録時の包括同意で足りないか                       | ② 第 11 条<br>／③ 第 4 条       |
| A-4      | 株式会社パートナーとパートナー協同組合の関係を、 <b>共同利用</b> として整理した                                | ② 第 13 条<br>／③ 第 1 条・第 5 条 |
| A-5      | 利用目的の記載(6 項目)で公表として十分か                                                      | ③ 第 3 条                    |
| A-6      | <b>保管場所を国内にしても、外国法人への委託である以上、外的環境の把握の対象国として米国が残る</b> と整理した。この理解で正しいか        | ③ 第 6 条・第 7 条・第 9 条        |
| A-7      | 漏えい時の報告・本人通知の時限とフロー                                                         | ③ 第 13 条                   |
| A-8      | 開示等請求の本人確認の方法(電話番号／WeChat+会員番号・氏名・生年月日の照合)・手数料無料                            | ③ 第 10 条                   |
| A-9      | 規約への同意・越境移転の同意・第三者提供の同意を、 <b>同じチェックボックスにまとめてよい</b> か                        | ② 第 20 条<br>／③ 第 7 条       |
| A-10     | <b>国籍</b> を要配慮個人情報に当たらないものとして取り扱う整理でよいか                                     | ③ 第 2 条                    |
| A-11〔新規〕 | <b>パスワード再設定の運用</b> (メールを用いず、WeChat での申出と登録情報の照合により仮パスワードを発行する)が安全管理措置として妥当か | ② 第 6 条<br>／③ 第 9 条        |

### B. 職業安定法 (6 論点)

| #     | 論点                                                          | 関連する条文  |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ★★B-1 | 中国在住者を、取次機関を介さず <b>直接募集することの可否</b> (日本法・中国法の双方)と、相手先国の届出の要否 | ② 第 9 条 |

| #    | 論点                                                                      | 関連する条文               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ★B-2 | 「受動喫煙を防止するための措置」「就業場所・業務の変更の範囲」を、 <b>掲載段階では表示せず紹介段階で明示する運用</b> で足りるか    | ② 第10条・第11条          |
| B-3  | 求人不受理・求人企業の適格確認について、当社の規模で整備すべき体制の水準                                    | (運用)                 |
| B-4  | 明示事項(取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度)の掲示方法。 <b>独立ページも用意済み</b> 。中国語で全文掲示する必要があるか | ② 第9条                |
| ★B-5 | 帳簿(求人求職管理簿)の <b>保存期間の起算点</b> と、会員からの削除請求との関係                            | ② 第19条<br>／③第8条・第11条 |
| B-6  | <b>国籍の取得</b> が第5条の5(収集制限)との関係で問題とならないか                                  | ③ 第2条・第3条            |

### C. その他 (8 論点)

| #         | 論点                                                                             | 関連する条文            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C-1〔書き換え〕 | 「 <b>手数料0円</b> 」の表示(景品表示法)。渡航費・受験料などの実費について、条文にも明記すべきか                         | ② 第8条             |
| C-2       | <b>18歳以上のみ登録可</b> とする取扱い。生年月日の自己申告で足りるか                                        | ② 第7条             |
| ★C-3      | 中国語を主たる表示言語とするサービスで、 <b>日本語を正文とする条項</b> が消費者契約法上有効か                            | ② 第26条            |
| C-4       | 免責条項が消費者契約法第8条・第10条との関係で無効とされるおそれがないか                                          | ② 第16条            |
| C-5       | 外部送信規律(電気通信事業法)の対象となる送信がないという理解で正しいか                                           | ③ 第12条            |
| C-6       | 退会・データ消去請求への <b>手動対応</b> で足りるか。画面から退会できる機能が必要か                                 | ② 第19条<br>／③ 第11条 |
| C-7〔新規〕   | トップページの「 <b>エージェンツ型</b> 」の表示(担当者が調査・交渉・段取りを代行する旨)が、有料職業紹介事業の実態と齟齬なく、かつ誇大にならないか | (サイトの)            |

| #       | 論点                                                      | 関連する条文 |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|
|         |                                                         | 表示)    |
| C-8〔新規〕 | 専属的合意管轄(さいたま地方裁判所)が、消費者を相手方とする契約において有効か。国際裁判管轄の条項を補うべきか | ②第25条  |

## 8. ご確認いただきたい時期

- ・ 2026年9月上旬を目安にご回答いただけますと幸いです。小規模運用の期間中にあたるため、いただいたご指摘をその期間中に反映できます。
- ・ お時間が限られる場合は、★の付いた6論点、とりわけB-1を優先していただけますと幸いです。B-1に問題があれば、本格稼働の範囲そのものを見直す必要があると考えております。
- ・ ご回答は、資料④の各論点の末尾にあるご回答欄へのチェックとコメントで結構です。Wordファイルもご用意しておりますので、上書き・コメント機能もご利用いただけます。